



**Universität
Zürich^{UZH}**

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rechtsgeschichte

Hinweise zur Veranstaltung

Modul, Vorlesung und Übungen

- Vorlesung
 - Teil des Assessment-Moduls *Rechtsgeschichte*
 - Verknüpft mit den „Übungen zur Rechtsgeschichte“ (FS 2024)
 - Gemeinsam Grundlage des Leistungsnachweises – Klausur von 3 Stunden – im Sommer 2024
- Vorlesung
 - Bereitet auf die Übungen vor
 - Zielt auf die Vermittlung von Grundlagenwissen
 - Ist auch als Angebot zur Reflexion über andere Fächer (nicht nur) der Assessmentstufe gedacht

Technisches (1)

- Vorlesung wird durch verschiedene Materialien begleitet
 - Skript und Quellentexte
 - Folien
 - **Podcasts:**
 - Grundsätzlich nur für Mitglieder der UZH
 - *Bitte beachten Sie*
 - Erste Sitzreihen von der Kamera miterfasst
 - Keine Garantie störungsfreier Aufzeichnungen
 - Keine Garantie permanenter Verfügbarkeit
 - Im Zweifel: Vorrang des Skripts und der Folien
 - Benutzung nur für den Privatgebrauch
- Zugriff über LHA und OLAT

Technisches (2): Legal History App - LHA

- Ausgelegt auf die Nutzung per Webbrowser, Tablet oder Smartphone
- Kostenlos verfügbar unter
 - <https://itunes.apple.com/ch/app/legal-history/id1419946116?mt=8> (Apple-Store)
 - <https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.uzh.rwi.lha> (Google-Store)
 - <https://lha.rwi.app> (Browserbasierte Version von lha)
- Die Inhalte von OLAT und lha sind bei dieser Lehrveranstaltung deckungsgleich.
- Schnittstelle zu
 - Skript und Quellentexte (verfügbar auch im OLAT)
 - Folien (verfügbar auch im OLAT)
 - Podcasts (verfügbar auch im OLAT)
 - Weiteren Hinweisen
- Erfolgreiches Bestehen des Moduls selbstverständlich auch ohne lha möglich

Technisches (3)

- Elektronische Lehrmittel (teilweise über den Stoff der Vorlesung hinausgehend)
 - *Legal History Online*
 - Legal History Online als begleitende Lektüre nutzen
 - Verfügbar über die Lehrstuhlwebseiten, LHA und OLAT

Literaturhinweise

- In den Materialien auf LHA und OLAT
 - Jeweils zu den einzelnen Folien und Lektionen
 - Literaturstellen sollen die Möglichkeit der Auswahl geben
- *Ratschlag:*
 - Nicht sofort alles kaufen, erst den individuellen Zugang zum Lehrmittel prüfen
 - Verschiedene Zugänge prüfen
 - Thema auswählen (z. B. Bussen) und verschiedene Darstellungen hierzu nebeneinander legen
 - Individuellen Zugang finden
- Besonders empfehlenswert
 - *Stephan Meder*, Rechtsgeschichte
 - *Karl Kroeschell*, Deutsche Rechtsgeschichte (3 Bde., über Universitätsnetzwerk online verfügbar)
 - *René Pahud de Mortanges*, Schweizerische Rechtsgeschichte



Universität
Zürich^{UZH}

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rechtsgeschichte

A. Einführung – *Quid sit* ?

<http://www.freepik.com>, designed by macrovector



**Universität
Zürich^{UZH}**

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rechtsgeschichte

A. Einführung – *Quid sit* ?

I. Perspektiven der Rechtsgeschichte

- Rechtsgeschichte
 - Frage nach dem Wandel und den Entstehungsvoraussetzungen von Recht und Rechtswissen
 - Wechselbeziehungen von Recht mit seiner Umwelt (Gesellschaft, Wirtschaft, politische Herrschaft, Kultur)
 - Frage nach den Grenzen rechtlicher Durchsetzbarkeit
- Rechtsgeschichte damit stets auch an der Schnittstelle zwischen
 - dogmatisch-systematischer Deutung von Recht
 - Geschichtswissenschaften
 - Sozialwissenschaften (Soziologie, Wirtschaftswissenschaften)

II. Ansatzpunkte dieser Vorlesung (1)

- Schwerpunkt liegt im Bereich von schweizerisch-deutscher Rechtsgeschichte
- Einbezug kirchlicher Rechtsgeschichte (vor allem im Mittelalter)
- Römische Rechtsgeschichte nur am Rande Thema (Vertiefung in der Veranstaltung *Römisches Privatrecht*)
- Fragestellungen hier insbesondere
 - Wechselbeziehungen zwischen sozialem, politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Wandel einerseits und Rechtsstrukturen wie Rechtswissen andererseits
 - Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von rechtlicher Normativität und Rechtswissen

II. Ansatzpunkte dieser Vorlesung (2)

- Leitbegriffe *Recht* und *Rechtswissen*
 - Recht als Summe von Regelungen mit Anspruch auf durchsetzbare Verbindlichkeit
 - Rechtswissen als das Wissen über Rechtsinhalte, deren Deutung sowie deren Auslegung und Anwendung